



ANALISTA DOS TRIBUNAIS
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 3

ROTEIRO DE AULA

Organização dos Poderes

Sumário

- 3. Poder Executivo
 - 3.1 exercício do poder executivo
 - 3.2 eleições
 - 3.3 Impedimento e vacância
 - 3.4 Licença
 - 3.5 Posse
 - 3. 6 Imunidades do Presidente da República

PODER EXECUTIVO

- Art. 76 a 91 da CF/88
- **Tipologias**
 - O Poder Executivo pode se estruturar de diferentes formas:
 - * **Monocrático**: quando o Poder é exercido unicamente por uma pessoa, seja ela o Rei, o Ditador ou o Presidente.
 - * **Dual**: típico do sistema parlamentar, o Poder Executivo é exercido por um chefe de Estado e o 1º Ministro com seu Conselho de Ministros.
 - * **Diretorial**: o Poder é exercido por um grupo de homens em comitê, como era na ex-URSS e ainda é na Suíça.
 - * **Colegial**: nesta tipologia, as funções executivas são desempenhadas por dois homens possuidores de idênticos poderes, como os cônsules Romanos.

(A) Exercício do Poder Executivo

- **Art. 76, CF/88:** O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.
- Veja que é AUXILIADO pelos ministros de Estado
- **Sobre os Ministros de Estado:**

(i) Nomeação e exoneração

-“**Art. 84, CF/88:** Compete privativamente ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;”

-A nomeação e exoneração é livre, ou seja, não necessita de participação do senado federal

- **ADI 5709/DF, Rel. Min. Rosa Weber:** No mérito, explicitou que, em fevereiro de 2017, foi publicada a MP 768, que criou a Secretaria-Geral da Presidência da República, o cargo de ministro de Estado chefe dessa secretaria e o Ministério dos Direitos Humanos e tratou ainda da organização da Presidência da República e dos ministérios. Em decorrência dessa nova estrutura, certa pessoa foi nomeada, por decreto presidencial, ao referido cargo de ministro de Estado chefe.

O prazo da vigência da MP 768/2017 foi prorrogado, mas não houve sua devida apreciação e votação pelo Congresso Nacional. À vista do cenário, o presidente da República editou, em maio de 2017, a MP 782, questionada nas ações diretas e posteriormente convertida na Lei 13.502/2017. A regulamentação formalizada na MP 768/2017 – revogada pelo ato normativo posterior – foi mantida e, por conseguinte, a perda da eficácia daquela estrutura organizacional foi afastada. (...)

(...) De um lado, o Plenário entendeu não estar configurado desvio de finalidade na edição da MP 782/2017, invocado por um dos requerentes sob a alegação de que seu propósito seria de influenciar a condução de investigações iniciadas, ao assegurar a determinada pessoa prerrogativa de foro com sua nomeação ao cargo de ministro de Estado.

Assinalou que a norma, convertida em lei, promove reestruturação organizacional no âmbito da Administração Pública Federal, com o intuito de imprimir maior eficiência e melhoria na prestação das políticas públicas nacionais. A leitura de seu texto revela o cumprimento do objeto proposto, estabelecer a organização básica daqueles órgãos, que está no âmbito decisório do chefe do Poder Executivo da União, pois versa disciplina político-administrativa de seu interesse e competência. Por não ser matéria vedada a medida provisória, não há falar em ilegitimidade na escolha decisória.

Trecho do voto da Ministra Rosa Weber: Sobre a alegação de desvio de finalidade na transformação da Secretaria-Geral em ministério, ela observou que a criação ou extinção de ministérios ou órgãos do Poder Executivo está no campo de decisão do presidente da República, assim como a escolha de ministros de Estado.

Obs. Outras nomeações feitas pelo Presidente

Art. 101, CF/88: O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 122, de 2022)

Parágrafo único. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.

Art. 128, § 1º, CF/88: O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitida a recondução.

Art. 128, § 3º, CF/88: Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Chefe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução

Art. 131, § 1º, CF/88: A Advocacia-Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

Obs.1: Art. 132, CF/88: Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

- A chefia da Procuradoria-Geral é desempenhada pelo Procurador-Geral, cuja nomeação e destituição são efetivadas livremente pelo Governador, que pode escolher dentre membros que integrem (ou não) a carreira (ADI 291-MT, relatada pelo Min. Joaquim Barbosa).

- É possível, todavia, que o poder derivado decorrente, quando da elaboração do texto constitucional estadual, opte por exigir que o Procurador-Geral do Estado seja escolhido necessariamente dentre componentes da própria carreira.

- Conforme se pronunciou o STF: “Mostra-se harmônico com a Constituição Federal preceito da Carta estadual prevendo a escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da carreira” (ADI 2.581-SP, relatada pelo Min. Maurício Corrêa).

- Ressalte-se que este entendimento foi corroborado pelo STF, em **setembro de 2023**, no julgamento da ADI 3056, na qual restou consignado que a regra estabelecida no art. 131, § 1º, da CF/88 para a escolha do Advogado-Geral da União **não é aplicável aos Estados-membros por simetria**. Assim, é constitucional norma de Constituição estadual que restringe a escolha de seu procurador-geral aos integrantes da carreira da advocacia pública local,

afinal, tal “previsão está inserida na margem de conformação atribuída ao constituinte estadual no exercício de sua auto-organização. Isso porque, embora a Procuradoria-Geral do Estado seja vinculada ao Governador, não há dúvida de que se trata de verdadeira instituição de Estado”.

Obs.2: Nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

- Quanto ao procedimento de escolha do Procurador-Geral do *Parquet especial*, nossa CF/88 é absolutamente silente. Tanto é assim que as unidades da Federação adotaram, cada uma a sua maneira, seu método próprio. Em outros termos: ante a ausência de expressa disciplina na Carta Política federal quanto ao procedimento de nomeação do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, as unidades federativas formularam diversos modelos para o provimento do referido cargo

- Assim, o STF concluiu, na ADI 4427 (**setembro de 2023**), ser constitucional dispositivo de lei orgânica estadual que dispensa a formação de lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral do MP junto ao Tribunal de Contas estadual. Segundo a Corte, trata-se de opção política legítima do legislador, adotada em conformidade com a margem de discricionariedade atribuída pela Constituição Federal. Não é, pois, necessário observar o art. 128, § 3º, CF/88 (que determina que os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios deverão formar lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral).

(ii) Requisitos (ministros de Estado)

-“**Art. 87, CF/88:** Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos direitos políticos. “

-Maior de 21 anos

-Pleno exercício dos direitos políticos

-Pode ser brasileiro nato ou naturalizado (**SALVO** ministro de Estado da Defesa, devendo ser nato- 12, §3º, VII)

-**Art. 12, § 3º, CF/88:** São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

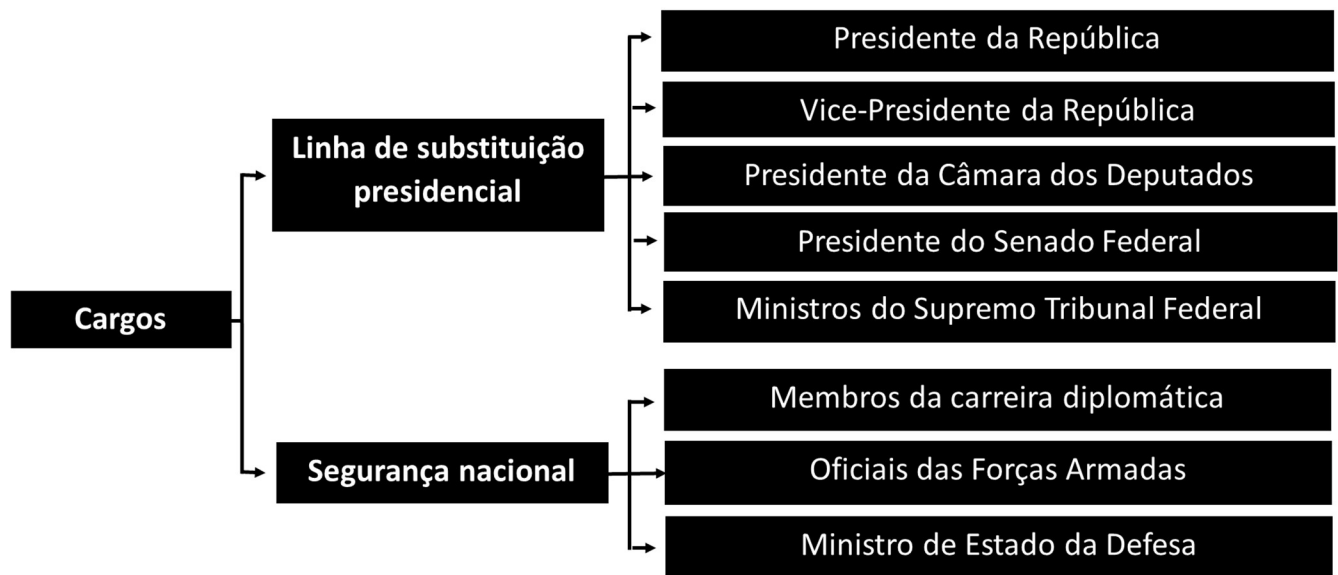
III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)



(iii) Quem são os Ministros de Estado?

- O art. 18 da Lei nº 14.600/2023 estabelece quem são os Ministros de Estado:

I - os titulares dos Ministérios;

II - o titular da Casa Civil da Presidência da República;

III - o titular da Secretaria-Geral da Presidência da República;

IV - o titular da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República;

V - o titular da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

VI - o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e

VII - o Advogado-Geral da União.

(iv) Foro especial

-“**Art. 102, I, “c”, CF/88:** Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente.”

-“**Art. 52, I, CF/88:** Compete privativamente ao Senado Federal:

I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles.”

-ATENÇÃO PARA EXCEÇÃO AO FORO:

- ❖ Se o crime for praticado antes do mandato não vai para o STF;
- ❖ Se o crime for praticado durante o mandato, mas sem relação com o mandato, não vai para o STF;

-Notícias STF

Terça-feira, 12 de junho de 2018

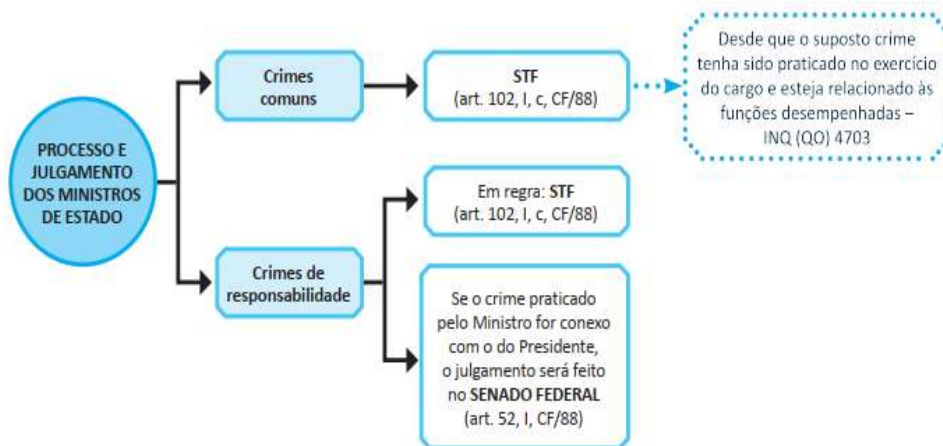
1ª Turma remete à primeira instância inquérito contra senador Blairo Maggi

Por maioria, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta terça-feira (12), declinou da competência no Inquérito (INQ) 4703, no qual o senador licenciado Blairo Maggi (PR-MT), atualmente no cargo de ministro da Agricultura, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), Sergio Ricardo de Almeida, são investigados pela suposta compra de vaga no TCE-MT. Segundo a decisão, o inquérito, em que já houve o oferecimento da denúncia, será encaminhado à primeira instância da Justiça Comum em Mato Grosso.

Em julgamento da questão de ordem no INQ 4703, prevaleceu o voto do relator, ministro Luiz Fux, no sentido de que, como os fatos investigados são referentes ao período em que Maggi ocupava o cargo de governador de Mato Grosso e Almeida o de deputado estadual, a competência do STF para processar e julgar o feito se encerrou. O ministro adotou como fundamento o precedente do Plenário que, ao julgar questão de ordem na Ação Penal (AP) 937, definiu que os parlamentares federais só devem ser julgados no STF em relação a crimes supostamente cometidos no exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Acompanharam o voto do relator os ministros Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio. (...)

(...) O ministro Alexandre de Moraes ficou parcialmente vencido, pois entendeu que o processo deveria ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo seu entendimento, como o Plenário não se manifestou em relação aos cargos vitalícios, a competência para processar o conselheiro do TCE-MT seria do STJ. Em relação ao senador, o ministro salientou que foi aplicado exatamente o precedente do Plenário na questão de ordem na AP 937, pois, até a jurisprudência ser alterada, o Tribunal entendia que parlamentar federal, mesmo se licenciado para ocupar cargo de secretário estadual, por exemplo, detinha foro junto ao STF.

O inquérito foi aberto para investigar a suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva decorrentes de colaboração premiada na qual se noticiou que Maggi e Almeida, juntamente com outros agentes políticos de Mato Grosso, teriam feito um acordo para nomear o então deputado estadual para o cargo de conselheiro do TCE. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o acordo seria executado por via da "compra" do cargo, ou seja, mediante o pagamento de expressivas quantias em dinheiro (propina) ao então conselheiro ocupante da vaga e interessado na negociação



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

(v) Exemplo de crime de responsabilidade: art. 50, CF/88

Art. 50, CF/88: A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa adequada.

§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas.

- Como o STF entende que o art. 50, *caput* e § 2º, da Constituição Federal representa norma de observância obrigatória, os Estados-membros, por imposição do princípio da simetria (art. 25, CF), não podem ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade (ADI 5.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28/6/2018).

- Corroborando este entendimento, em abril de 2020 (na ADI 5416 - Rel. Gilmar Mendes, noticiada no Info 977), o STF declarou inconstitucional norma da Constituição Estadual que estabeleceu a possibilidade de a Assembleia Legislativa convocar o Presidente do Tribunal de Justiça ou o Procurador-Geral de Justiça para prestar informações na Casa, afirmando que a sua ausência configura crime de responsabilidade.

- No mesmo sentido, em **agosto de 2022**, o STF (nas ADIs 6640-PE e 6645-AM) declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que ampliavam o rol de autoridades passíveis de convocação pelo Legislativo e abrangiam o corregedor-geral da Justiça, o procurador-geral da Justiça, os membros da Defensoria Pública, o presidente do Tribunal de Contas e os dirigentes da administração indireta ou fundacional (lembrando que os dirigentes da administração direta que são passíveis de convocação devem se restringir aos diretamente subordinados ao Governador).

(vi) Atribuições

-“**Art. 87, parágrafo único, CF/88:** Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei:

I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República;

II - expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério;

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República.”

-**MS 22.706 MG, Rel. Min. Moreira Alves:** Cumpre ter presente, por isso mesmo, no que concerne à função da referenda ministerial, que esta não se qualifica com requisito indispensável de validade dos decretos presidenciais. Daí a advertência constante do magistério de JOSÉ AFONSO DA SILVA ("Curso de Direito Constitucional Positivo", p. 607, 12ª ed., 1996, Malheiros): "O referendo ministerial, que é de pouca significação no presidencialismo, consiste na subscrição das leis, medidas provisórias e decretos do Chefe do Executivo que dizem respeito à sua pasta. Não interfere na validade do ato, mas empenha a responsabilidade do Ministro conexas com a do Presidente da República. Se referenda, ou não, é tema de seu relacionamento com o Presidente da República. (...). Se ele não assinar, nem por isso o ato deixa de valer e ter eficácia. O máximo que pode acontecer e deve acontecer é que a discordância do Ministro implique sua exoneração, a pedido ou não.

-A referenda, portanto, é dispensável para a validade do ato presidencial

○ São requisitos para ser Presidente da República (art. 14, § 3º, CF/88):

- Ser brasileiro nato (art. 12, § 3º, CF/88)¹
- Ter mais de 35 anos (a idade deve ser comprovada na data da posse - art. 11, § 2º, Lei nº 9.504/97)²

¹ Art. 12. § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

² Art. 11. § 2º A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro.

- Ter filiação partidária (não é admitida a candidatura avulsa / autônoma)
- Ter domicílio eleitoral na circunscrição (país)
- Ser eleitor
- Estar no pleno exercício dos Direitos Políticos

▪ Art. 14, §3º da CF/88

“§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária; Regulamento

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.”

(B) Eleições

○ Sistemas eleitorais



▪ Mecanismo que transforma voto em mandatos

▪ **Sistema proporcional:**

-Típico do legislativo

-Utilizado para eleição de deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador

▪ **Sistema majoritário**

- “**Art. 77, CF/88:** A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver,

do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.”

-Absoluto

- ❖ Utilizado para presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice de município com mais de 200 mil ELEITORES
- ❖ Eleito o candidato que conquistar a maioria dos votos válidos (descontam-se os votos nulos e brancos)
- ❖ Também chamado de “dois turnos” (termo equivocado, visto que nem sempre terá dois turnos, sendo uma possibilidade e não necessariamente obrigatório)

- A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente (art. 77, caput, CF/88).

- A eleição do Presidente acarretará, simultaneamente, a eleição do Vice-Presidente com ele registrado (art. 77, § 1º, CF/88).

- O mandato do Presidente é de quatro anos e terá início em cinco de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição, podendo o mesmo se reeleger para um único período subsequente – novidade introduzida pela Emenda Constitucional nº 16/1997.

~~Redação anterior:~~

~~Art. 82, CF/88: O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.~~

Redação atual:

Art. 82, CF/88: O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

Art. 14, § 3º, CF/88: São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

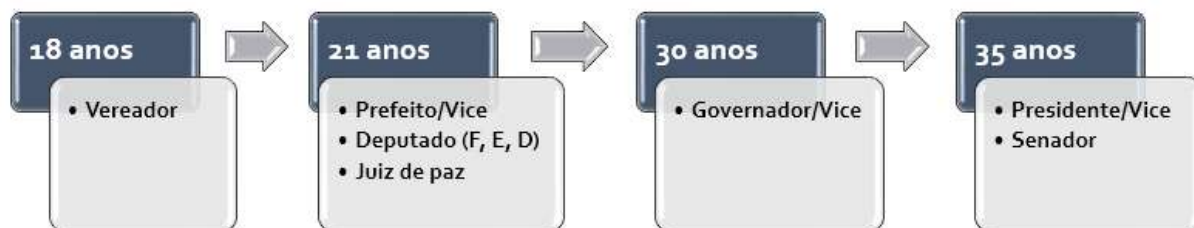
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

- Idade mínima



Art. 11, § 2º, Lei nº 9.504/1997: “A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, *salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro*” (o trecho em itálico foi acrescentado em 29.09.2015, pela Lei nº 13.165/2015).

Bloco 2

-Majoritário **Simples** (puro)

- ❖ Utilizado na eleição de senador, de prefeito e vice-prefeito de municípios de até 200 mil ELEITORES
- ❖ Vence a eleição aquele que tiver mais votos
- ❖ Não há segundo turno
- ❖ Em caso de empate: “**Art. 110, Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965):** Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso.”

-“Notícias STF

Quarta-feira, 27 de maio de 2015

Perda do mandato por troca de partido não se aplica a eleições majoritárias

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão de julgamentos desta quarta-feira (27), que não se aplica aos cargos do sistema majoritário de eleição (prefeito, governador, senador e presidente da República) a regra de perda do mandato em favor do partido, por infidelidade partidária, referente aos cargos do sistema proporcional (vereadores, deputados estaduais, distritais e federais). A decisão, unânime, se deu no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5081, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Os ministros aprovaram a tese: “A perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor”, além de declararem inconstitucionais as expressões “ou o vice”, do artigo 10, “e, após 16 de outubro corrente, quanto a eleições pelo sistema majoritário”, do artigo 13, e conferiram interpretação conforme a Constituição Federal ao termo “suplente”, do artigo 10, todos da Resolução 22.610/2007 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).”

- ❖ Nos casos do sistema majoritário, note que pode haver a mudança de partido após ser eleito, não gerando perda do mandato por infidelidade partidária
- ❖ **Já nos casos do sistema proporcional, há a perda do mandato**
- ❖ **Súmula 67, TSE:** “A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário”.
- ❖ **Em setembro de 2021**, com a edição da EC nº 111, foi inserido o § 6º ao art. 17, corroborando a tese fixada pelo STF anos antes (em 2015), no sentido de que o dever de fidelidade partidária somente existe para os detentores de cargos eletivos proporcionais (sendo inaplicável para os ocupantes de cargos majoritários):
- ❖ **Art. 17 (...) § 6º, CF/88:** Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão.

(C) Impedimento e vacância

- Art. 79 a 81 da CF/88
- **“Art. 79, CF/88:** Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente. Parágrafo único. O Vice-Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.”

(i) Impedimento

▪ Conceito

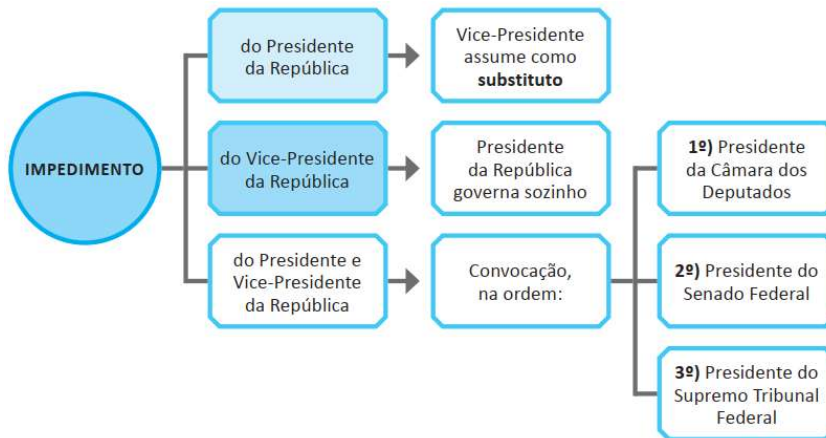
- Impossibilidade temporária de exercer cargo ou função
- O substituto do Presidente é o vice

▪ Duplo impedimento

-“**Art. 80, CF/88:** Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.”

-Presidente e Vice impedidos, aciona-se a linha de substituição presidencial:

- ❖ Presidente da Câmara
- ❖ Presidente do Senado
- ❖ Presidente do STF
- ❖ Mnemônico: CA SE SU (ordem alfabética)



OBS 01: Essas autoridades devem ser brasileiras natas, por força da previsão do § 3º do artigo 12. Vale destacar que os Deputados Federais e os Senadores podem ser natos ou naturalizados. Por outro lado, os 11 ministros do STF devem ser natos, já que qualquer um deles pode ocupar a Presidência da Corte.

OBS 02: As autoridades do artigo 80 só ocupam a Presidência da República de modo temporário.

Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)

-“No caso de impedimento do titular e do vice ou no caso vaga de ambos os cargos, eles apenas são chamados ao exercício do cargo. Serão sempre presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do STF no exercício da Presidência.”³

³ SILVA, José Afonso da. *Comentário contextual à Constituição*. 3ª ed. atual. São Paulo. Malheiros, 2007, p. 226

-Art. 12, §3º⁴: toda a linha de substituição deve ser de brasileiros natos (no caso do STF, todos os 11 ministros devem ser natos)

-Notícias STF

Segunda-feira, 27 de agosto de 2018

Ministro Celso de Mello divulga acórdão de julgamento que impede réus na substituição da Presidência da República

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou o texto da ementa e do acórdão do julgamento de medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 402, na qual a Rede Sustentabilidade questiona a possibilidade de réus em ação penal integrarem a linha de substituição da Presidência da República.

Na sessão de 7 de dezembro de 2016, o Plenário referendou em parte liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 402, para assentar que os substitutos eventuais do presidente da República (descritos no artigo 80 da Constituição Federal), caso sejam réus em ação penal, ficarão impossibilitados de exercer a Presidência. A corrente majoritária seguiu o voto do ministro Celso de Mello, designado redator para o acórdão do julgamento, no sentido de que a condição de réu não impede que o substituto eventual continue a desempenhar a chefia de seu órgão de origem.

Com o julgamento, à época, o Plenário derrubou a liminar no ponto em que o relator ordenava o afastamento imediato do senador Renan Calheiros (MDB-AL) da Presidência do Senado Federal.

-A autoridade que faz parte da linha de substituição não pode ser ré em ação penal (não podendo presidir a república, mas pode permanecer na presidência de sua respectiva casa)

(ii) Vacância

▪ Conceito

-Impossibilidade definitiva de exercer a função ou cargo

-Cargo vago

-Se for o cargo de Presidente, o Vice-presidente é o sucessor

-Se for o cargo do vice estiver vago, o Presidente governa sozinho

▪ Dupla vacância

⁴ Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa

-“**Art. 81, CF/88:** Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.”

-Art. 82- período de 4 anos (podendo ser alterado por meio de EC)

-“Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e ~~terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.~~”

-Se ambos os cargos estiverem vagos, convocam-se novas eleições

-Pode ser direta ou indireta

-Os eleitos somente irão finalizar o período restante do mandato do antecessor

-Se a vacância se der nos dois **primeiros** anos:

- ❖ Eleição direta
- ❖ 90 dias após a vacância ocorrerá a eleição

-Se a vacância se der nos **dois últimos** anos

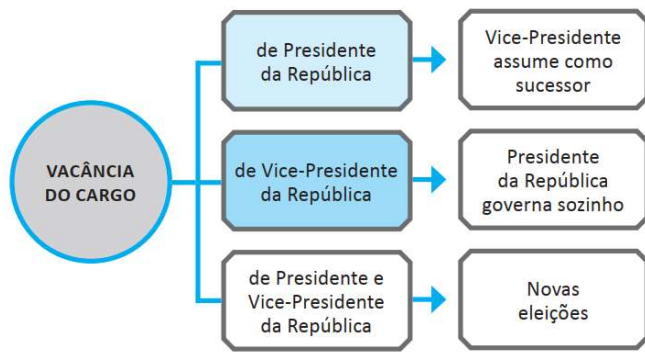
- ❖ Eleição indireta
- ❖ Através do Congresso Nacional

-O parágrafo primeiro do art. 81, segundo o STF, não é norma de repetição obrigatória para as demais esferas da federação

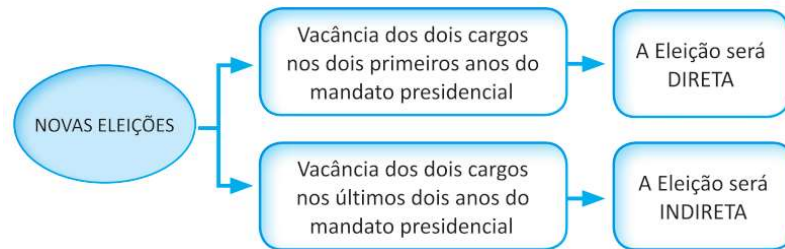
- ❖ A Constituição do Estado pode optar por reproduzir o modelo federal ou se realizará, sempre, a eleição direta

* Direta (artigo 81, *caput*, CF): ocorre quando os 2 cargos ficam vagos nos dois primeiros anos do período presidencial (90 dias).

* Indireta (artigo 81, § 1º, CF): ocorre quando os 2 cargos ficam vagos nos dois últimos anos do período presidencial. Neste caso, a nova eleição será realizada pelo CN 30 dias depois de aberta a última vaga.



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

- Uma observação importante: nossa Constituição Federal estabelece que a eleição do chefe do Poder Executivo e seu Vice deve ocorrer de forma simultânea (art. 77, § 1º), sendo a eleição do vice uma consequência dos votos recebidos pelo titular (já que eles formam uma ‘chapa única’). Eventual previsão de eleição isolada de um ou de outro cargo, quando ocorrer vacância, subverte o modelo constitucional que posicionou à investidura no cargo de vice enquanto consequência da eleição do chefe do Poder Executivo, na qualidade de seu substituto, sucessor e auxiliar. Nesse contexto, para viabilizar a continuidade do projeto político escolhido pela maioria do eleitorado, apenas em caso de dupla vacância é que se cogitam novas eleições, sejam elas diretas ou indiretas, conforme o período do mandato em que ocorrer a última vaga (art. 81, da CF/88).

- Nesse contexto, o STF decidiu, em junho de 2023, na ADI 999, que:

É **inconstitucional** — por violar o pressuposto da dupla vacância, previsto para o modelo federal e cuja observância pelos estados-membros é obrigatória —, norma de Constituição estadual que determina, em caso de vacância, eleição avulsa para o cargo de vice-governador pela Assembleia Legislativa.

- Eleições Extraordinárias

* Obs.1: Substituição temporária: artigo 80, CF.

* Obs.2: “Mandato-tampão”.

* Obs.3: O § 1º do artigo 81 é absolutamente excepcional perante o princípio republicano (que prevê que o voto deve ser direto), razão pelo qual nossa Corte entende que o dispositivo não pode ser considerado norma de

reprodução compulsória para as demais entidades federadas (ADI 4298-TO (MC), Rel. Min. Cezar Peluso. Data de Julgamento: 07/10/2009 – Tribunal Pleno, noticiada no informativo 562).

- Veja um trecho do voto do Min. Dias Toffoli, na ADI 1057/BA: “Todavia, conquanto seja possível a modificação do modelo, não se permite ao ente federado o afastamento do parâmetro eletivo de acesso aos cargos de governador e vice-governador, em razão da nítida agressão ao princípio democrático e republicano”.

ADI 1057/BA, STF: “Os estados-membros, no exercício de suas autonomias, podem adotar o modelo federal previsto no art. 81, § 1º, da Constituição, cuja reprodução, contudo, não é obrigatória. No caso de dupla vacância, faculta-se aos estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municípios a definição legislativa do procedimento de escolha do mandatário político. No caso de realização de eleição indireta, a previsão normativa estadual de votação nominal e aberta é compatível com a CF/88”.

ADI 4298-TO (MC), Rel. Min. Cezar Peluso: (...) Em suma, a reserva de lei constante do art. 81, § 1º, da CF, nítida e especialíssima exceção ao cânone do exercício direto do sufrágio, diria respeito somente ao regime de dupla vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, e, como tal, da óbvia competência da União. Por sua vez, considerados o desenho federativo e a inaplicabilidade do princípio da simetria ao caso, competiria aos Estados-membros a definição e a regulamentação das normas de substituição de Governador e Vice-Governador. De modo que, quando, como na espécie, tivesse o constituinte estadual reproduzido o preceito constitucional federal, a reserva de lei não poderia deixar de se referir à competência do próprio ente federado. No mais, predefinido seu caráter não-eleitoral, não haveria se falar em ofensa ao princípio da anterioridade da lei eleitoral (CF, art. 16).

Seguindo o tema:

Obs.: Diferentemente do que ocorre com o Presidente da República e o Vice, **não** há na Constituição Federal um regramento expresso e específico acerca da dupla vacância nas outras esferas da federação.

- Segundo nossa Corte Suprema, a dupla vacância pode decorrer de (i) **causas não eleitorais**, isto é, não associadas à lisura do pleito (como, por exemplo, condenação por crime de responsabilidade, morte, moléstia incapacitante ou renúncia); e de (ii) **causas eleitorais**, vale dizer, de causas que se relacionam a atos ilícitos praticados durante o processo eleitoral, capazes de comprometer a lisura e higidez das eleições e a legitimidade do candidato vencedor nas urnas – cuidam essas últimas causas, portanto, da validade da eleição, pressuposto do exercício legítimo do mandato; por exemplo: a cassação do diploma dos eleitos).

ADI 5025, voto do Min. Barroso: De fato, hoje é largamente difundida na doutrina eleitoral a distinção entre causas não eleitorais e eleitorais de extinção do mandato. Ela se baseia no art. 224 do Código Eleitoral. As causas não eleitorais estão associadas a eventos e práticas que tomam lugar durante o exercício do mandato eletivo, o que pressupõe a regular diplomação do mandato e a legítima investidura no cargo. Algumas delas são sancionatórias, como a que se dá por condenação por crime de responsabilidade. Outras, porém, não decorrem de sanção, como é o caso da morte ou renúncia.

Já as causas eleitorais relacionam-se a atos ilícitos praticados durante o processo eleitoral, capazes de comprometer a lisura e higidez das eleições e a legitimidade do candidato vencedor nas urnas. Cuidam essas últimas causas, portanto, da validade da eleição, pressuposto do exercício legítimo do mandato. Elas impedem que o candidato que tenha obtido o maior número de votos nas urnas venha a ser proclamado eleito, diplomado ou mesmo investido no cargo. Em síntese, as duas causas estão associadas a momentos distintos, não havendo entre elas confusão alguma.

- Ainda segundo o entendimento do STF, o Poder Constituinte Originário estabeleceu uma única solução para **todas as espécies de vacância, tanto eleitorais como não eleitorais**, com relação ao **Presidente da República e ao Vice**. A resposta para a dupla vacância em âmbito federal está estruturada no art. 81, CF/88 e já foi por nós estudada (novas eleições diretas, acaso os dois cargos fiquem vagos nos dois primeiros anos do período presidencial; novas eleições indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional, acaso os dois cargos fiquem vagos nos dois últimos anos do período presidencial).

- Por outro lado, não quis o Poder Constituinte estabelecer uma única solução para todas as espécies de vacância, tanto eleitorais como não eleitorais, *nas outras esferas da federação*. Assim, segundo o STF: “tratando-se de **causas eleitorais** de extinção do mandato, a competência para legislar a respeito pertence à União, por força do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal, e não aos entes da Federação, aos quais compete dispor sobre a solução de vacância por **causas não eleitorais** de extinção de mandato, na linha da jurisprudência do STF” (ADI 5525, julgada em março de 2018).

- Em outras palavras:

(i) se a dupla vacância ocorrer por causas eleitorais, a disciplina sobre o processo de escolha de Governador de Estado / DF e de Prefeito Municipal caberá à União, por ser este o ente federado competente (de modo privativo) para legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, CF/88);

Obs.: Segundo o voto do Min. Barroso na ADI 5025, a União, ao tratar da dupla vacância nas outras esferas da federação decorrentes de causas eleitorais, deve-se atentar para a obrigatoriedade de as eleições serem diretas quando os dois cargos ficarem vagos nos dois primeiros anos do mandato: (...) é legítimo ao legislador ordinário determinar soluções razoáveis para causas eleitorais, mas tão-somente para essas, e desde que seja por eleição direta quando a vacância ocorrer na primeira metade do mandato.”

(ii) Noutro giro, se a dupla vacância derivar de causas não eleitorais, a disciplina sobre o processo de escolha de Governador de Estado e de Prefeito Municipal caberá aos Estados-membros e aos Municípios, respectivamente. Segundo o Min. Barroso (ADI 5025): “(...) quando a causa não for eleitoral, a questão será político-administrativa, inserindo-se, por essa razão, na autonomia dos entes federativos, consoante jurisprudência histórica dessa Corte”.

Segundo o STF (ADI 7137):

“(…) 1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, compete aos Estados-membros e aos Municípios disciplinar o processo de escolha do Governador do Estado e do Prefeito do Município, respectivamente, na hipótese de dupla vacância, no último biênio do mandato, decorrente de causas não eleitorais. Tratando-se, por outro lado, de dupla vacância resultante de causas eleitorais, compete à União Federal legislar sobre o tema”.

ADI 7137, Rel. Min. Rosa Weber: Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41, § 1º, da Constituição do Estado de São Paulo. Dupla vacância no último ano do mandato eletivo. Período restante a ser exercido pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, sucessivamente. Princípio democrático. Violação. Procedência. **1. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, compete aos Estados-membros e aos Municípios disciplinar o processo de escolha do Governador do Estado e do Prefeito do Município, respectivamente, na hipótese de dupla vacância, no último biênio do mandato, decorrente de causas não eleitorais. Tratando-se, por outro lado, de dupla vacância resultante de causas eleitorais, compete à União Federal legislar sobre o tema.** 2. Não obstante a ampla liberdade conferida às Unidades da Federação para legislarem a respeito do procedimento para preencher o cargo máximo do Poder Executivo local em hipótese de dupla vacância, no último biênio do mandato, decorrente de causas não eleitorais, o fato é que tal margem de discricionariedade encontra limites claros e objetivos na própria Constituição Federal. 3. Os mandatos políticos, no Brasil, são exercidos por pessoas escolhidas pelo povo mediante votação, de modo que se revela inconstitucional norma que, a pretexto de disciplinar a dupla vacância no último biênio do mandato executivo, suprime a realização de eleição. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.

- Complementando as informações, em se tratando de causas não eleitorais, diante da dupla vacância nos dois últimos anos do mandato em âmbito estadual (e também distrital e municipal) conforme entendimento pacífico no STF, os Estados-membros, o DF e os Municípios não precisam observar a regra constante do art. 81, § 1º, CF/88 – já que referida disposição, absolutamente excepcional em face do sufrágio universal, deve ser interpretada de forma estrita, não sendo, pois, norma de observância obrigatória.

- Podemos concluir, a *contrario sensu*, que a regra da eleição direta na hipótese de dupla vacância por causas não eleitorais na primeira metade do mandato *é sim norma de observância obrigatória*, de modo que nos entes federativos, sempre que ocorrer a vacância nos dois primeiros anos do mandato, devem ser realizadas eleições diretas.

- Em outros termos: os Estados, o DF e os Municípios, ao tratarem da dupla vacância na chefia do Poder Executivo, só precisam reproduzir o modelo descrito no *caput* do art. 81 da CF/88 (eleições diretas, diante de dupla vacância nos 2 primeiros anos do mandato), podendo dispor normativamente de forma diversa, com fundamento em sua autonomia, acerca dos casos de dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato. Essa liberdade assegura, inclusive,

a possibilidade de reprodução pela Constituição do Estado, da opção pela eleição indireta consagrada na Constituição da República – não por ser o dispositivo (art. 81, § 1º, CF/88) norma de repetição obrigatória, mas por livre decisão jurídico-política do constituinte estadual, no exercício da autonomia que lhe é outorgada pela própria Constituição da República (ADI, 1057-BA, julgada em agosto de 2021).

ADI 5525, Rel. Min. Roberto Barroso: Com efeito, de longa data o Supremo Tribunal entende que os Estados-membros não precisam seguir a regra prevista no art. 81, § 1º, da Constituição no que tange à vacância na última metade do mandato, pois a permissão para a realização de eleições indiretas se reveste de caráter de excepcionalidade e, dada sua natureza singular, deve ser ela interpretada de maneira estreitíssima. Portanto, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, segundo a jurisprudência desta Corte, não estão obrigados a seguir a mesma solução federal para a hipótese de vacância na segunda metade do mandato dos correspondentes chefes do Poder Executivo. Com isso, buscou-se assegurar aos Estados e ao Distrito Federal tanto a opção pela repetição por completo da norma constitucional federal, prevendo, assim, eleição indireta naquela situação, como também a liberdade de eles estabelecerem a realização de eleições diretas na segunda metade do mandato.

Em síntese, tratando-se de vacância na segunda metade do mandato, aos entes federativos não se aplica o princípio da simetria. A autonomia dos Estados e Municípios, todavia, encerra-se por aí. Ainda que aos entes da Federação seja garantida a liberdade de escolha do tipo eleição de sucessão do titular e vice, na hipótese de dupla vacância nos dois últimos anos do mandato, não podem eles, porém, suprimir as eleições, que, diretas ou indiretas, são condições ao exercício dos mandatos políticos. Além disso, a *contrario sensu*, extrai-se do entendimento desta Corte a conclusão de que a regra da eleição direta na hipótese de dupla vacância na primeira metade do mandato é norma de observância obrigatória, de modo que nos entes federativos, sempre que ocorrer a vacância nos dois primeiros anos do mandato, devem ser realizadas eleições diretas.

- Ainda que os Estados possam definir e regulamentar as normas de sucessão do Governador e Vice, em virtude da dupla vacância (por causas não eleitorais) nos dois últimos anos do período de Governo, não podem suprimir as eleições, pois do contrário estariam transigindo com o princípio republicano, que impõe a realização de eleições como condição ao exercício dos mandatos políticos.

ADI 2709, Rel. Min. Gilmar Mendes: EC 28, que alterou o § 2º do art. 79 da Constituição do Estado de Sergipe, estabelecendo que, no caso de vacância dos cargos de Governador e Vice-Governador do Estado, no último ano do período governamental, serão sucessivamente chamados o Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça, para exercer o cargo de Governador. A norma impugnada suprimiu a eleição indireta para Governador e Vice-Governador do Estado, realizada pela Assembleia Legislativa em caso de dupla vacância desses cargos no último biênio do período de governo. Afronta aos parâmetros constitucionais que determinam o preenchimento desses cargos mediante eleição.

(D) Licença

- - **Constituição Imperial, artigo 104** – “O Imperador não poderá sair do Império do Brasil, sem o consentimento da Assembléia Geral; e se o fizer, se entenderá que abdicou à Coroa”.
 - **“Art. 83, CF/88:** O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo.”
 - Competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 49 da CF)
 - Note os seguintes períodos:
 - A licença e autorização só são necessárias no caso de período superior a quinze dias
 - Se for inferior ou igual a quinze dias não precisa de licença nem autorização do Congresso
 - Se descumprir essa licença ou autorização no período superior a quinze dias, o Congresso irá decretar a perda do caso (visto que é tratada como renúncia)
 - **ADI 5373 MC/RR, Rel. Min. Celso de Mello:** A exigência de prévia autorização da assembleia legislativa para o governador e o vice-governador do estado ausentarem-se, em qualquer tempo, do território nacional mostra-se incompatível com os postulados da simetria e da separação dos Poderes.
 - **“ADI 3.647-MA, Rel. Min. Joaquim Barbosa:** O Tribunal julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB para declarar a inconstitucionalidade do § 5º do art. 59 e do parágrafo único do art. 62, ambos da Constituição do Estado do Maranhão, com redação dada pela Emenda Constitucional estadual 48/2005, dação dada pela Emenda Constitucional estadual 48/2005, que estabelece que não constituirá impedimento, para efeito de substituição do Governador pelo Vice-Governador, o afastamento do primeiro do país ou do Estado por até quinze dias, e veda que qualquer um deles se ausente, por período superior a quinze dias, sem licença da Assembleia Legislativa. (...) (...) Tendo em conta o princípio da simetria, entendeu-se haver afronta ao art. 79 ("Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.") e ao art. 83 ("O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo."), ambos da CF, haja vista que o legislador estadual não poderia nem excluir das causas de impedimento, para fins de substituição, o afastamento do Governador por até quinze dias do país ou do Estado, sob pena de acefalia da chefia do Poder Executivo, nem excluir a sanção de perda do cargo prevista na Constituição Federal. “
 - O art. 83 da CF/88 é norma de repetição obrigatória para outras entidades federadas
- Em **maio de 2025**, na ADI 7.463/AM, o STF confirmou este entendimento (de que o art. 83, CF/88 é norma de repetição obrigatória) ao analisar dispositivo da Constituição do Estado do Amazonas: o § 1º do art. 53 da CE/AM

exige a licença da Assembleia Legislativa para ausências do Governador e Vice por período superior a 15 dias, porém, não estabelece expressamente a sanção de perda do cargo em caso de descumprimento.

- Segundo nossa Corte Suprema, essa omissão do § 1º do art. 53 da CE/AM configura uma violação à Constituição Federal, especialmente aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º), da simetria (art. 25, *caput*, e art. 11 do ADCT) e ao próprio art. 83 da CF/88 – afinal, a Constituição Estadual deveria seguir o modelo federal de forma completa, ou seja, exigir a licença e também prever a sanção de perda do cargo como consequência jurídica em caso de desrespeito à norma.

- Em conclusão, o STF julgou procedente o pedido e deu *interpretação conforme a Constituição Federal*, com efeitos *ex nunc*, ao § 1º do art. 53 da CE/AM a fim de firmar a compreensão de que a ausência do governador e do vice-governador do território estadual e nacional, por período superior a 15 dias, sem autorização da Assembleia Legislativa, implica perda do cargo, nos termos do art. 83 da CF/1988.

(E) Posse

○ “Redações anteriores:

~~Art. 82. O mandato do Presidente da República é de cinco anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Vide Emenda Constitucional de Revisão nº 5, de 1994)~~

~~Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997).~~

○ Redação atual:

Art. 82, CF/88: O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021).

- Referida emenda impactou, também, a data da posse dos Governadores de Estado e do DF e os respectivos Vices eleitos: se antes ela estava marcada para 1º de janeiro, agora acontecerá (a partir das eleições de 2026) em 6 de janeiro do ano seguinte às eleições.

○ Redação anterior:

~~Art. 28, CF/88: A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77.~~

○ Redação atual:

○ Art. 28, CF/88: A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo

turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no art. 77 desta Constituição

*** Atenção!!**

- As alterações efetuadas nos arts. 28 e 82 da Constituição Federal, relativas às datas de posse de Governadores, de Vice-Governadores, do Presidente e do Vice-Presidente da República, serão aplicadas somente a partir das eleições de 2026: isso significa que o Presidente da República e os Governadores de Estado e do Distrito Federal eleitos em 2022 tomarão posse em 1º de janeiro de 2023, e seus mandatos durarão até a posse de seus sucessores, em 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente (ver artigos 4º e 5º da EC nº 111/2021).

○ **Art. 78, CF/88:** O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

Parágrafo único. Se, decorridos **dez dias** da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

- No dia **5 de janeiro** (*a partir das eleições de 2026*) **do ano subsequente à eleição** ocorrerá a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República, **em sessão do Congresso Nacional**, na qual ambos irão prestar o importante compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.

- Eventual ausência: primeiramente, deve-se verificar se há ou não motivo para o não comparecimento:

- **Se houver:** aguardaremos pelo tempo que for necessário.
- **Se não houver:** aguardaremos pelo prazo máximo de 10 dias, quando então o cargo será declarado vago pelo CN.

* Se não houver justificativa que fundamente o não comparecimento do Presidente e do Vice-Presidente para tomar posse dos cargos, após dez dias estes serão declarados vagos pelo Congresso Nacional, em verdadeiro ato político, devendo o próprio Congresso convocar nova eleição (direta) em até noventa dias.

(f) Atribuições do Presidente da República

○ “Art. 84, CF/88: Compete privativamente ao Presidente da República:

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado;

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

- VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos;
- VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;
- IX - decretar o estado de defesa e o estado de sítio;
- X - decretar e executar a intervenção federal;
- XI - remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as providências que julgar necessárias;
- XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;
- XIII - exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)
- XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei;
- XV - nomear, observado o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União;
- XVI - nomear os magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União;
- XVII - nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII;
- XVIII - convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional;
- XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional;
- XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional;
- XXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
- XXII - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;
- XXIII - enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
- XXIV - prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior;
- XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;
- XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
- XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.**
- XXVIII - propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

Obs. Trata-se de rol exemplificativo

Obs2. atenção para o inciso XXVIII por ser mais recente e o examinador realizar jogo de palavras

- Veja que o PR deve propor ao CN, diferente dos outros 3 abaixo em que ele mesmo decreta

Bloco 4

Obs.3. incisos IX e X:

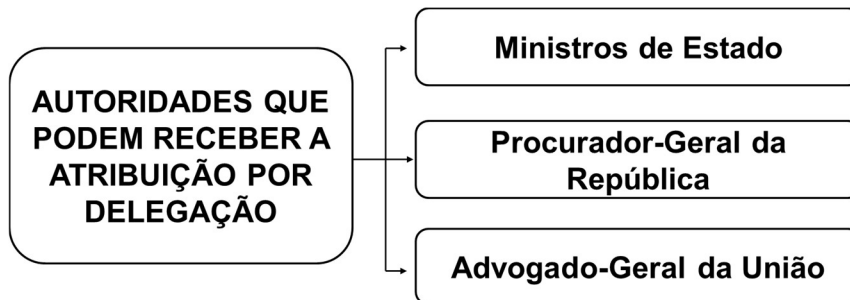
- Intervenção federal não atinge direitos fundamentais

- Estado de defesa e estado de sítio são mais gravosas, pois atingem esses direitos

- Há pontos em comum em que qualquer uma dessas medidas são cabíveis: ex. art. 34, III; grave comprometimento da ordem pública

Art. 84

Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.



Art. 68, CF/88: As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.

o Rol exemplificativo

- Sobre o inciso VI, é importante destacar alguns pontos:

(i) Via de regra, os decretos e regulamentos não possuem valor normativo primário no ordenamento jurídico brasileiro, sendo possuidores de função meramente regulamentar da lei. Deste modo, podemos concluir que no sistema constitucional brasileiro não são admitidos, em regra, os regulamentos e decretos ditos autônomos ou independentes, mas apenas os de caráter executivo (art. 84, IV), os quais possuem função normativa secundária ou subordinada à lei.

(ii) Todavia, a modificação introduzida em nossa Constituição pela EC n. 32/2001, inaugurou, no art. 84, VI, o denominado "decreto autônomo", vale dizer, o decreto de perfil não regulamentar, cujo fundamento de validade repousa diretamente na Constituição.

(iii) O decreto previsto no art. 84, VI, CF/88, limita-se às hipóteses de “organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos”, e de “extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”. Note, caro leitor, que em todas essas situações a atuação do Poder Executivo não tem propriamente uma força criadora autônoma, nem é dotada de condições para inovar decisivamente na ordem jurídica, uma vez que se cuida de atividades que, em geral, já estão amplamente reguladas na ordem jurídica. Em conclusão: o decreto que surge a partir do exercício da atribuição do art. 84, VI não é regulamentar, pois não existe para promover a execução de uma lei. É, portanto, um decreto autônomo, desprovido desse perfil regulamentar

XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei;

- Quanto à atribuição presidencial descrita no art. 84, XII, referente à concessão de indulto, vale apresentar alguns comentários:

(i) A graça, também chamada de “indulto individual”, é o perdão, concedido pelo Presidente da República (por meio de Decreto Presidencial), dos crimes cometidos por uma pessoa específica. Juridicamente, é uma causa de extinção da punibilidade (art. 107, II, CP), representando uma renúncia do Estado ao seu direito de punir. Consoante determina o art. 5º, XLIII, da CF/88, é proibida a concessão de graça para os condenados pelos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crime hediondos.

ii) A graça extingue os efeitos primários da condenação (a pretensão executória). Em outros termos: a graça extingue as penas que foram impostas na condenação (privativa de liberdade, restritiva de direitos e/ou pena de multa). Ademais, conforme a Súmula 631 do STJ, o indulto não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais – o que significa, dentre outras coisas, que as anotações do crime continuarão nos cartórios e ofícios distribuidores; que o nome do condenado seguirá incluso no “rol dos culpados”; que a condenação objeto do indulto é capaz de gerar reincidência; que o condenado segue obrigado a indenizar a vítima.

(iii) Como o indulto tem natureza jurídica de ato de governo ou ato político (espécie do gênero ato administrativo), reveste-se de ampla discricionariedade. Disso não resulta, todavia, uma impossibilidade absoluta de ser questionado perante o Poder Judiciário, em especial para verificar se o seu objeto está de acordo com os ditames constitucionais. Deste modo, é possível realizar o controle de constitucionalidade de decreto de indulto, notadamente quanto eventual ocorrência de desvio de finalidade.

iv) Sobre o tema, uma importante manifestação da nossa Corte Suprema foi proferida em maio de 2023 (no julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967). Segundo o STF, é inconstitucional o decreto presidencial que, ao conceder o indulto individual (graça em sentido estrito), visa atingir objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição Federal de 1988, eis que observa interesse pessoal ao invés do público. Em casos como esse, o indulto viola os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa (art. 37, “caput”, CF/88), além de incorrer em desvio de finalidade.

STF anula indulto de Bolsonaro que extinguiu pena imposta ao ex-deputado Daniel Silveira

Por maioria, o colegiado entendeu que houve desvio de finalidade na concessão do benefício.

10/05/2023 17h25

O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou o decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro que havia concedido indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, condenado a oito anos e nove meses de reclusão em razão de manifestações contra o Estado Democrático de Direito. Por maioria, o colegiado acompanhou o voto da presidente do STF, ministra Rosa Weber (relatora), no sentido de que houve desvio de finalidade na concessão do benefício apenas porque o ex-deputado era aliado político de Bolsonaro. O julgamento foi concluído na sessão desta quarta-feira (10), com os votos dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux

XXV - prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei;

- No que diz respeito ao inciso XXV, em que a delegação atinge tão somente a 1ª parte do dispositivo (o “prover”, não alcançando o “extinguir”), importante destacar que, segundo o STF, a competência para desprover os cargos públicos federais, na forma da lei, também está incluída no dispositivo.

RMS 24.128, STF, *in verbis*: “2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que – à luz do Decreto nº 3.035/1999, cuja constitucionalidade se declara – demitiu o recorrente.

- Tratando agora da extinção de cargos públicos federais, observe que dois incisos do art. 84, CF/88 regem a matéria. De um lado, temos a alínea ‘b’ do inciso IV; de outro, a 2ª parte do inciso XXV:

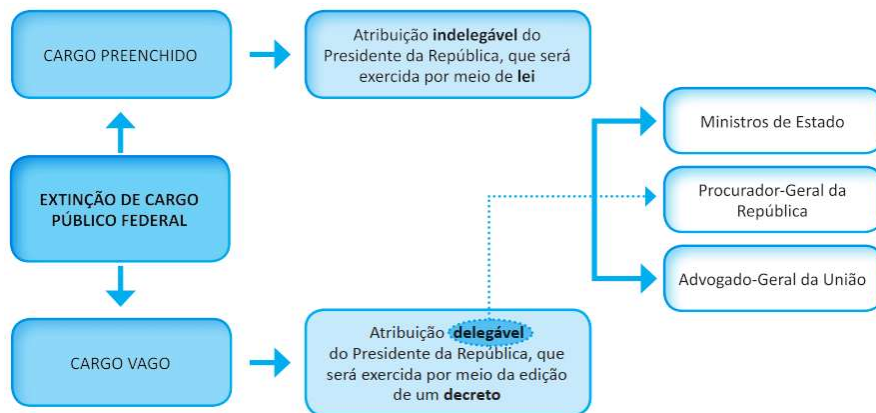
Art. 84, VI, ‘b’: Compete privativamente ao Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;

Art. 84, XXV, 2ª parte: Compete privativamente ao Presidente da República extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei.

- Para saber qual dos dois incisos do art. 84 é o que regulamenta a matéria, teremos que verificar se o cargo está vago ou ocupado: (a) estando vago, a extinção do cargo público federal poderá ser efetivada via ‘decreto autônomo’ (art. 84, IV) e essa atribuição poderá ser cumprida pelo Presidente da República ou, ainda, se houver delegação, pelos Ministros de Estado, pelo PGR ou AGU;

(b) de outro lado, se o cargo estiver ocupado, a extinção dele será regida pelo art. 84, XXV, 2ª parte, CF/88, e somente poderá ser determinada pelo Presidente da República, por meio da edição de uma lei.

- Em sua maioria, são atribuições indelegáveis, salvo:
 - VI, XII e XXV primeira parte
 - Delegáveis para os ministros de estado, PGR e AGU



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

- Observe que é importante distinguirmos se o cargo público federal está vago ou ocupado para que eventual extinção dele seja realizada de forma constitucionalmente adequada.
- Para exemplificar, lembremos que em abril de 2023, na ADI 6186, o STF declarou inconstitucional — por manifesta violação ao art. 84, VI, “b”, da Constituição Federal — a extinção por decreto do presidente da República de cargos e funções que estavam ocupados na data da edição do decreto.
- No que diz respeito ao inciso XXV, em que a delegação atinge tão somente a 1ª parte do dispositivo (o “prover”, não alcançando o “extinguir”), importante destacar que, segundo o STF, a competência para desprover os cargos públicos federais, na forma da lei, também está incluída no dispositivo.

RMS 24.128, STF, *in verbis*: “2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que – à luz do Decreto nº 3.035/1999, cuja constitucionalidade se declara – demitiu o recorrente.

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA		
CHEFE DE ESTADO	CHEFIA DE GOVERNO	CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO
Manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos	Nomear e exonerar os Ministros de Estado	Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;
Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional;	Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição	Dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos
Convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional	Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução	Nomear o Advogado-Geral da União

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA		
CHEFE DE ESTADO	CHEFIA DE GOVERNO	CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO
Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores	Vetar projetos de lei, total ou parcialmente	Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, as contas referentes ao exercício anterior;
Nomear um terço dos membros TCU	Decretar o estado de defesa e o estado de sítio	Prover e extinguir os cargos públicos federais, na forma da lei
Nomear os magistrados: TRF, TRT, TRE, órgãos de outro Poder	Decretar e executar a intervenção federal;	
Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira	Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa	
Celebrar a paz	Conceder indulto e comutar penas	

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA		
CHEFE DE ESTADO	CHEFIA DE GOVERNO	CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conferir condecorações e distinções honoríficas;	Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos	
Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente	Nomear os Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e outros servidores, quando determinado em lei	
	Nomear membros do Conselho da República	
	Convocar e presidir o Conselho da República	

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA		
CHEFE DE ESTADO	CHEFIA DE GOVERNO	CHEFIA DA ADMINISTRAÇÃO
	Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição	
	Prestar, anualmente, ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior	
	Editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62	
	Propor ao Congresso Nacional a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição	
	Exercer outras atribuições previstas na Constituição.	

Bloco 5

(G) Imunidades do Presidente da República

- Não são vantagens pessoais, são prerrogativas do cargo
- Não há imunidade material (somente para o Legislativo)
- Possui imunidade formal (todas estudadas a seguir são de ordem formal)
- Obs. Atente-se que, mesmo constando em constituição estadual, essas prerrogativas não são extensíveis a governadores ou prefeitos (já que se tratam de prerrogativas do cargo: cargo = Presidente da República)

- O texto constitucional não concede ao Presidente da República a inviolabilidade quanto às palavras e opiniões (imunidade material), por ser esta uma prerrogativa própria dos membros do Poder Legislativo.

- Por outro lado, o contempla com um conjunto de prerrogativas formais, referentes:

(i) à prisão,

(ii) ao processo e

(iii) à inibição da responsabilidade penal, durante a vigência do mandato, por atos estranhos à função presidencial.

(i) Prisão



▪ Art. 86, §3º x 53, §2º

–“Art. 86 § 3º Enquanto não sobrevier **sentença condenatória**, nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.”

–“Art. 53, § 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em **flagrante de crime inafiançável**. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.”

- Somente pode ser preso por sentença penal condenatória, fruto de uma infração penal comum. Fora isso, não poderá ser preso (Foro no STF- art. 102, II, “b”)⁵
 - Note que em caso de **EX** presidente, não há a manutenção das prerrogativas (visto estarem atadas ao cargo)
 - REPITO: Não é extensível aos outros chefes do executivo (não há aplicação do princípio da simetria). O Presidente possui em razão da atuação como Chefe de Estado
- Se reproduzida em Constituição do Estado, será inconstitucional

(ii) Cláusula de irresponsabilidade penal temporária ou relativa



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

- ~~“**Súmula 394, STF:** Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício.”~~
(**Cancelada**)

▪ Notícias STF

Quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Ministro acolhe pedido da PGR e suspende temporariamente tramitação de inquérito contra Michel Temer

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, acolheu pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e determinou a suspensão temporária do trâmite do Inquérito (INQ) 4462 em relação ao presidente da República, Michel Temer, até o término do seu mandato. Na mesma decisão, Fachin reconheceu a incompetência do STF em relação a Eliseu Padilha e Wellington Moreira Franco, também investigados no inquérito, e ordenou a remessa do caso para a Justiça Eleitoral de São Paulo. (...)

(...)

Recursos ilícitos

O Inquérito 4462 foi instaurado em março de 2017, inicialmente contra o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. O objeto da apuração é o suposto recebimento de recursos ilícitos da Odebrecht como contrapartida ao atendimento de interesses pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República, órgão comandado sucessivamente pelos dois ministros entre 2013 e 2015. (...)

⁵ Art. 102, Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: II, julgar, em recurso ordinário: b) o crime político;

Em março, a pedido da procuradora-geral, Temer foi incluído no inquérito em relação a fatos ocorridos antes de sua investidura no cargo de presidente da República.

Com o término das investigações, Raquel Dodge propôs o sobrestamento do feito em relação a Temer com fundamento na imunidade prevista no artigo 86, parágrafo 4º, da Constituição da República. O dispositivo assegura ao chefe do Poder Executivo Federal o não exercício da persecução penal por fatos estranhos às funções de seu cargo. (...)

(...)

Imunidade

Ao deferir o pedido, o ministro Fachin assinalou que o impedimento à responsabilização criminal do presidente da República impede a ação do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, na vigência do mandato, que garante imunidade penal temporária. Observou, no entanto, que a imunidade não é extensível aos demais investigados.

Competência

Em relação a Padilha e Moreira Franco, o ministro lembrou que o Plenário do STF, no julgamento de questão de ordem da Ação Penal (AP) 937, delimitou o alcance da prerrogativa de foro à imputação de crimes cometidos no cargo e em razão do cargo daquele acusado criminalmente. No caso, conforme assinalado pela procuradora-geral da República, a suposta participação dos investigados teria ocorrido em 2014. Em 2015, os dois teriam se desligado dos cargos públicos então exercidos e voltaram a ser nomeados em 2017 para pastas diferentes das anteriores. (...)

(...) Por isso, o relator reconheceu a incompetência do STF para processar o inquérito em relação a eles.

Crime eleitoral

No relatório policial, o delegado de Polícia Federal sugere o indiciamento de alguns dos envolvidos pelo crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral (Caixa Dois eleitoral). “Em se tratando de apurações pela suposta prática de delitos de tutela penal eleitoral, tem-se como providência mais adequada o envio do inquérito, inicialmente, ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo”, assinalou o relator.

Obs.: Em fevereiro de 2019, em razão da imunidade penal temporária atribuída ao Presidente da República prevista no artigo 86, parágrafo 4º, CF/88 (ele não responde a fatos de natureza criminal anteriores ao mandato), o Ministro Luiz Fux determinou a suspensão do trâmite das Ações Penais (APs) 1007 e 1008. Em sua decisão, o Ministro Fux observou que Bolsonaro tomou posse em 1º de janeiro de 2019 na Presidência da República e, em razão do fato, “aplicam-se as normas da Constituição Federal relativas à imunidade formal temporária do chefe de Estado e de Governo, a impedir, no curso do mandato, o processamento dos feitos de natureza criminal contra ele instaurados por fatos anteriores à assunção ao cargo”.

- Como em 31.12.2022, encerrou-se o mandato presidencial de Jair Bolsonaro, findou sua imunidade formal temporária. Cessada a investidura do agente no cargo, encerra-se a inibição provisória do poder estatal de persecução penal. Por isso, em junho de 2023, o STF reconheceu a incompetência do STF para processar o feito e acolheu a manifestação do Ministério Público Federal, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e Territórios, para distribuição a uma das Varas Criminais da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, com a adoção das providências pertinentes.

- “Art. 86, § 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.”
- Veja que o Presidente não ficará impune, mas apenas temporariamente imune no que tange aos crimes estranhos à função (será responsabilizado após o término do mandato)
- Nos crimes ligados à função, a punição pode ocorrer durante o mandato
- Após o fim do mandato, as prerrogativas se encerram, tramitando o processo na justiça comum
- Essa imunidade também não pode ser estendida para os outros Chefes do Executivo, sendo também específica do chefe de Estado

(iii) Autorização

- **“Art. 51, CF/88:** Compete privativamente à Câmara dos Deputados:

I - autorizar, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado.”

- **“Art. 86, caput, CF/88:** Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade.”

- Para processar o Presidente, é necessária a autorização de 2/3 da Câmara

-É um juízo político, analisando-se as condições institucionais de processamento

▪ **Somente existe para o Presidente**

- **Casos dos Governadores: virada paradigmática**

-“Notícias STF

Quinta-feira, 04 de maio de 2017

Plenário confirma que não é necessária autorização prévia para STJ julgar governador

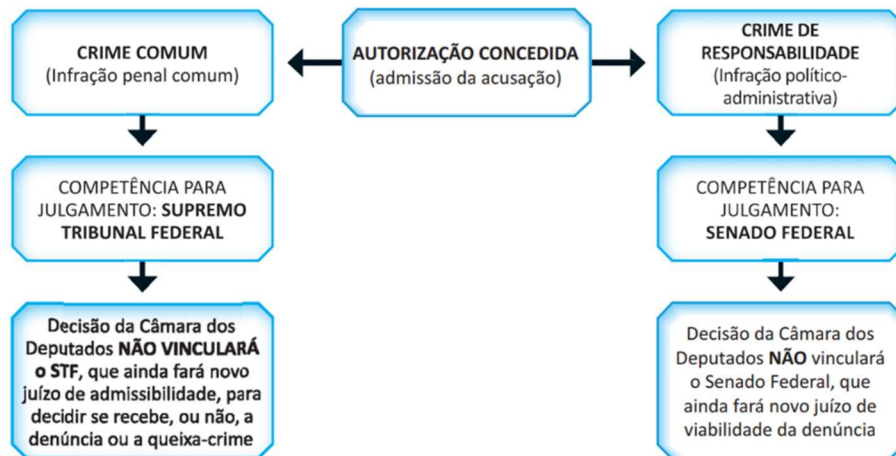
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, na sessão desta quinta-feira (4), o julgamento de três Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 4798, 4764 e 4797), e confirmou o entendimento de que as unidades federativas não têm competência para editar normas que exijam autorização da Assembleia Legislativa para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) instaure ação penal contra governador e nem para legislar sobre crimes de responsabilidade. Também foi confirmado que, no caso de abertura de ação penal, o afastamento do cargo não acontece automaticamente.”

-Não há mais a necessidade de autorização para processar Governadores

-Prefeito nunca precisou dessa autorização

▪ Juízo de admissibilidade

-Segundo o Min. Roberto Barroso, redator para o acórdão (ADPF 378): “(...) a Câmara dos Deputados somente atua no âmbito pré-processual, não valendo a sua autorização como um recebimento da denúncia, em sentido técnico. Assim, a admissão da acusação a que se seguirá o julgamento pressupõe um juízo de viabilidade da denúncia pelo único órgão competente para processá-la e julgá-la: o Senado”.



-Autorização concedida - crime comum:

- ❖ Competência para julgamento do STF
- ❖ Decisão da Câmara não vinculará o STF, que ainda realizará novo juízo de admissibilidade, para decidir se recebe ou não, a denúncia ou queixa-crime

-Autorização concedida – crime de responsabilidade

- ❖ Competência para julgamento do Senado
- ❖ Decisão da Câmara não vinculará o Senado, que ainda realizará novo juízo de viabilidade da denúncia

-Juízo da Câmara é político, provisório e não vinculante

▪ Suspensão do Presidente da República

-“Art. 86, CF/88:

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções:

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal;

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.

§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.”

-Veja que NÃO é a autorização da Câmara que gera a suspensão do Presidente